

## ANATOMIA DAS TESES

### TESES DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS

#### TESE DE TEMPESTIVIDADE

**Há tempestividade** do recurso **porque** houve feriado nacional, **pois** o feriado suspendeu o prazo do recurso prorrogando-se para o dia útil seguinte, pelo que o recurso não deve ser admitido por ser intempestivo, nos termos do art. 775 da CLT.

#### TESE DE INTEMPESTIVIDADE

**Há intempestividade** do recurso **porque** interposto fora do prazo de 8 dias, **pois** a interposição ocorreu no 15º dia após a publicação, pelo que o recurso não deve ser admitido por ser intempestivo, nos termos do art. 900 da CLT.

**Há intempestividade** do recurso **porque** não houve interrupção do prazo recursal, **pois** os embargos são intempestivos, protocolados no sexto dia do prazo (09.03.23) e não houve interrupção do prazo recursal, pelo que o recurso não deve ser admitido por ser intempestivo, nos termos da súmula 335, inc. I TST e art. 775 da CLT.

#### TESE DE IRREGULARIDADE

**Há irregularidade de representação** **porque** a procuração não é válida, **pois** não contem a qualificação legal da sociedade empresária, pelo que o recurso não deve ser admitido caso não seja sanado vício em cinco dias, nos termos da súmula 456, I do TST.

**Há irregularidade de representação** **porque** falta procuração, **pois** não há procuração nos autos do advogado subscritor do recurso, pelo que o recurso não deve ser admitido caso não seja sanado vício em cinco dias, nos termos das súmulas 383, I e 456, II do TST.



## TESE DE REGULARIDADE

**Há regularidade de representação porque** o recurso foi assinado, **pois** é válida a assinatura na petição de apresentação/interposição, nos termos da OJ 120, SDI-1 do TST.

**Há regularidade de representação porque** existe procuração nos autos, **pois** é válida a interposição de recurso com procuração tácita, nos termos da súmula 383, I do TST.

**Há regularidade de representação porque** há procuração nos autos, **pois** é válida a interposição de recurso com procuração verbal com poderes para o foro em geral, nos termos do § 3º do art. 791 da CLT.

## TESE DE DESERÇÃO

**Há deserção do recurso porque** houve recolhimento insuficiente das custas, **pois** deveria ter sido recolhido o valor de R\$ 1.000,00 relativo a 2% sobre o valor da condenação, pelo que o recurso não deve ser admitido por deserto caso não haja complementação do valor das custas, nos termos da OJ 140, SDI-1 do TST.

**Não há deserção porque** é desnecessário o recolhimento das custas, **pois** a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas, nos termos do art. 1º, inc. IV do DL 779/69.

**Não há deserção porque** é desnecessário o depósito recursal, **pois** a Massa Falida é isenta de depósito recursal, nos termos da súmula 86, TST.

